Liberia, Guanacaste. 19 de octubre de 2026.

COMISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LIBERIA.
CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA.
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA.
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL.

REF.: OBSERVACIÓN TÉCNICA Y APORTE CIUDADANO A LA PROPUESTA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) LIBERIA 2026.

ASUNTO: Propuesta de Planificación Preventiva en el POT para la Reserva de Espacio Vial Municipal en la Ruta Nacional 21: Incorporación de una Franja de Reserva de 16.00 m Adicionales Distribuidos Equitativamente (8.00 m a Cada Lado del Eje) para Vías Marginales de Servicio (50 km/h) y Ciclovías Bidireccionales (46.00 m de Perfil Integral), y Delimitación Preventiva de Espacio en 4 Nodos Estratégicos para Futuro Intercambio Vial a Desnivel.

Estimados señores:

Yo, **Alejandro Soto Barquero**, cédula de identidad **1-0643-0396**, vecino del cantón de Liberia, en mi condición de ciudadano y administrado, presento formalmente el siguiente aporte y observación técnica al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Liberia 2026.

El presente documento se formula con un espíritu propositivo y de colaboración ciudadana, con el propósito de aportar elementos técnicos de diseño vial y planificación territorial preventiva para el corredor de la Ruta Nacional 21 (tramo Liberia – Comunidad/Guardia).

I. HECHOS Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO: ANÁLISIS DEL DERECHO DE VÍA ACTUAL EN LA RN 21

1. **Contexto Regional y Coordinación Interinstitucional:** La proyectada ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional 21 en el tramo Liberia – Comunidad (aprox. 20 km) y la intervención del puente sobre el río Tempisque constituirán una obra de infraestructura de alcance nacional e interurbano. Reconociendo que la administración y diseño final de la RN 21 corresponden al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al CONAVI conforme a la Ley N.º 5060, resulta indispensable que la Municipalidad de Liberia, en el ejercicio de sus competencias de ordenamiento territorial local, coordine activamente y reserve de forma preventiva los espacios necesarios en el POT para que el desarrollo inmobiliario colindante no entorpezca ni encarezca las futuras obras estatales.

2. **Demostración Geométrica de la Necesidad de Espacio para Vías Marginales y Movilidad Activa:**

El derecho de vía oficial de la RN 21 contempla 30.00 metros de ancho. Un análisis de ingeniería de tránsito evidencia que dicho ancho es suficiente para alojar la calzada principal de flujo expreso, pero resulta ajustado para albergar simultáneamente calles marginales laterales de servicio aptas para tránsito pesado a 50 km/h, ciclovías bidireccionales y aceras peatonales. El desglose técnico de espacio se fundamenta en los siguientes requerimientos:

- **Espacio consumido por la Calzada Principal a 4 Carriles Expresos (RN 21):**

- 4 carriles de circulación rápida (3.50 m c/u): 14.00 m
- Mediana central / separador físico de flujos: 1.50 m
- Espaldones exteriores e interiores (2.00 m y 0.50 m a cada lado): 5.00 m
- **SUBTOTAL CALZADA PRINCIPAL RN 21:** 21.00 m

- **Espacio Remanente Disponible en los** 30.00 m **Existentes:**

30.00 m (Derecho de vía actual) − 21.00 m (Calzada principal) = **9.00** m total remanente

Esto representa un margen disponible de 4.50 metros **a cada lado** de la calzada expresa.

- **Ancho Requerido a Cada Lado para Vía Marginal (Tránsito Pesado a** 50 km/h**) y Movilidad Activa:**
  - Franja de aislamiento / amortiguamiento con la calzada rápida: 1.30 m
  - Calzada vehicular marginal para tráfico local y de carga a 50 km/h (2 carriles × 3.50 m, Tipo A del POT / Manual MOPT): 7.00 m
  - Ciclovía segregada bidireccional (doble sentido ciclístico, Art. 51 inc. 1.b del POT): 2.20 m
  - Acera peatonal universal (Art. 38 del POT y Ley N.º 7600): 2.00 m
  - **SUBTOTAL REQUERIDO POR LADO:** 12.50 m

- **Sumatoria del Perfil Integral y Déficit de Espacio:**

Calzada Principal RN 21 (21.00 m) + Margen Este (12.50 m) + Margen Oeste (12.50 m)
= **46.00** METROS TOTALES

Resta de espacio: Un perfil deseable de 46.00 m frente a los 30.00 m de derecho de vía existente genera una brecha de 16.00 metros **adicionales**. Para suplir esto sin generar afectaciones desproporcionadas, se sugiere establecer un retiro preventivo municipal de 8.00 metros **a cada lado del derecho de vía actual**.

3. **Previsión de Espacio para Pasos a Desnivel / Intercambiadores:**

En los puntos de mayor convergencia de tráfico, la construcción de pasos a desnivel por parte del MOPT requerirá áreas adicionales para rampas de aproche, gazas de aceleración y desaceleración, y estructuras de viraje. Inmovilizar preventivamente espacio en esos sectores evitará que el crecimiento urbano bloquee las soluciones geométricas de largo plazo.

4. **Oportunidad de Mejora en el Artículo 8 del Reglamento del POT:**

El Artículo 8 del borrador del *Reglamento de Vialidad y Movilidad* remite la fijación de retiros sobre Vías Nacionales a lo que determine el MOPT conforme a la normativa vigente. Si bien el alineamiento es competencia del MOPT, la Municipalidad tiene la oportunidad histórica de incorporar en su Plan Regulador una línea de reserva vial preventiva que sirva de insumo y respaldo para la futura planificación conjunta MOPT-Municipalidad.

5. **Impulso a la Movilidad Activa (Ley N.º 9660):**

Dado el significativo volumen de trabajadores que se desplazan diariamente en bicicleta entre Liberia, Llano Grande y Comunidad, resulta altamente conveniente que el POT reserve el espacio continuo para alojar una ciclovía segregada bidireccional de 2.20 m de ancho (Art. 51 inc. 1.b del POT).

II. MARCO DE COMPETENCIAS Y PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LAS CARGAS URBANÍSTICAS

La presente propuesta se ampara en la articulación de dos esferas de competencia pública:

- **Competencia del MOPT (Ley N.º 5060):** La titularidad, administración, diseño final y aprobación de accesos en la Red Vial Nacional corresponden exclusivamente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
- **Competencia Municipal (Arts. 169-170 Constitución Política; Ley N.º 4240):** La Municipalidad es la autoridad competente en la ordenación del territorio local, la fijación de retiros de construcción y la emisión de licencias de edificación en las propiedades colindantes.

Bajo el **principio de justa distribución de cargas y beneficios del urbanismo**, se sugiere que la reserva de espacio preventivo se aplique con un criterio de **simetría y equidad**, distribuyendo la restricción constructiva en partes iguales (8.00 metros a cada lado del límite del derecho de vía actual de 30.00 m), garantizando un trato democrático para todos los propietarios colindantes.

III. PROPUESTA TÉCNICA PROPOSITIVA PARA INCORPORACIÓN EN EL POT

Con el propósito de sumar al proceso de planificación municipal, me permito sugerir la consideración del siguiente esquema técnico modulado:

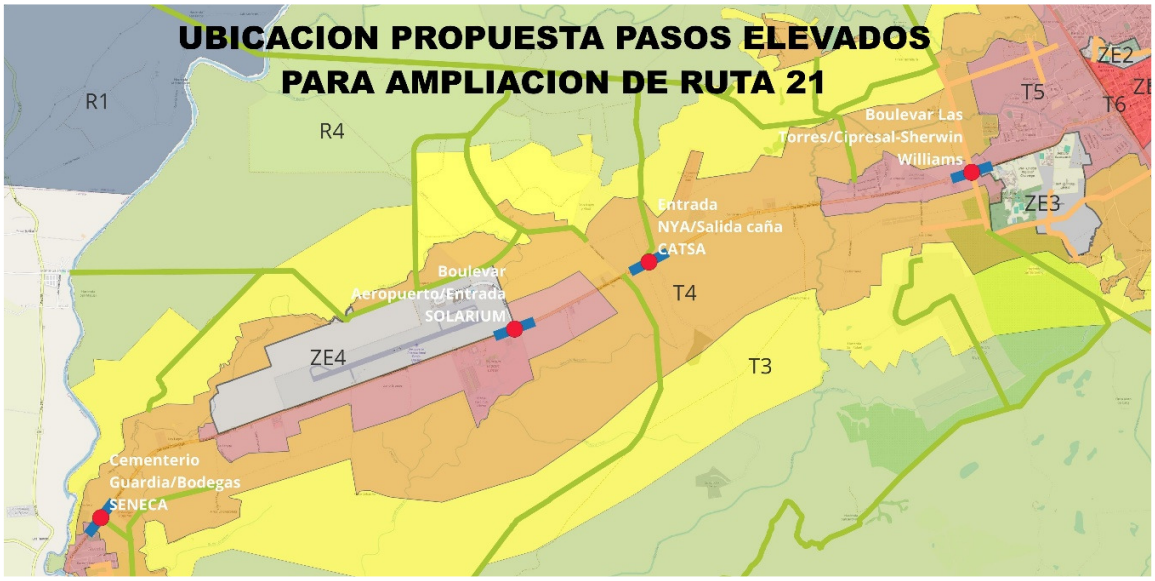
1. **Franja de Reserva Vial Municipal de** 16.00 m **Adicionales (**8.00 m **a Cada Lado del Derecho de Vía Existente para un Perfil Integral de** 46.00 m**):**

Recomendar la incorporación en el POT de una **Línea de Reserva Vial Municipal preventiva de** 8.00 metros **a cada lado** del derecho de vía existente de la RN 21 en el tramo Liberia – Comunidad/Guardia. Esta previsión permitirá resguardar el espacio futuro para que el MOPT o la Municipalidad puedan consolidar:

   - Franja de amortiguamiento e insulación: 1.30 m
   - Calzada vehicular marginal local para tránsito pesado a 50 km/h (2 carriles × 3.50 m): 7.00 m
   - Ciclovía segregada bidireccional (Art. 51 inc. 1.b del POT): 2.20 m
   - Acera peatonal universal (Art. 38 del POT y Ley N.º 7600): 2.00 m

2. **Reserva de Espacio Preventiva en Cuatro (4) Nodos Estratégicos para Futuros Intercambiadores a Desnivel:**

Inmovilizar preventivamente en la cartografía del POT (Láminas 73 y 73-1) una franja ampliada de 15.00 metros adicionales a cada lado del derecho de vía actual (alcanzando un perfil de 60.00 m en



una extensión longitudinal aproximada de 500 m en cada nodo) en las siguientes intersecciones clave identificadas en el cantón:

LOCALIZACIÓN APROXIMADA DE PASOS ELEVADOS PROPUESTOS

ID	Ubicación / Referencia del Siti	Distancia aprox. (km desde Liberia)	Coordenadas CRTM05 (EPSG:8908) Norte / Este	Coordenadas WGS84 Latitud / Longitud
1	Bulevar Las Torres / Cipresal - Sherwin Williams	2.48 km	N: 1174490 / E: 339790	10.569823° / −85.586028°
2	Entrada NYA / Salida caña CATSA	7.65 km	N: 1173126 / E: 334839	10.596237° / −85.528090°
3	Bulevar Aeropuerto / Entrada SOLARIUM	9.96 km	N: 1172097 / E: 332774	10.605623° / −85.509269°
4	Cementerio Guardia / Bodegas SENECA	17.12 km	N: 1169207 / E: 326417	10.618171° / −85.464091°

3. **Coordinación e Impulso al Control de Accesos:**

Sugerir que el POT promueva la coordinación interinstitucional entre la Municipalidad de Liberia y el MOPT/CONAVI para promover el control gradual de accesos directos sobre la RN 21, canalizando los futuros desarrollos privados a través de las vías marginales o hacia los puntos de intercambio definidos.

IV. PETITORIA CONCRETA

Por todo lo expuesto, someto a consideración respetuosa de la Comisión del POT, de la Alcaldía Municipal, del Concejo Municipal y de la Unidad Técnica de Gestión Vial:

- **PRIMERO:** Evaluar la inclusión en el **Artículo 8 del Reglamento de Vialidad y Movilidad del POT 2026** de una disposición que prevea una **Línea de Reserva Vial Municipal de** 16.00 metros **adicionales** aplicada de forma simétrica (8.00 metros a cada lado del derecho de vía actual de 30.00 m) sobre la RN 21 (tramo Liberia – Comunidad/Guardia), orientada a proteger la futura franja de 46.00 m para vías marginales aptas para tráfico pesado a 50 km/h, aceras y ciclovías bidireccionales de 2.20 m.
- **SEGUNDO:** Valorar la delimitación preventiva en los mapas de "Vialidad y Movilidad" del POT (Láminas 73 y 73-1) de la **reserva de espacio ampliada en los cuatro (4) nodos estratégicos** detallados en la tabla del Apartado III de este escrito, resguardando una franja de 60.00 m transversales en un tramo longitudinal de 500 m por nodo para facilitar el diseño de futuros pasos a desnivel por parte del MOPT.
- **TERCERO:** Promover que el POT establezca mecanismos de coordinación técnica con el MOPT para la planificación integrada del corredor y el desarrollo paulatino de calles marginales por parte de los nuevos desarrolladores.
- **CUARTO:** Agradezco tomar en consideración el presente aporte técnico e incorporar este documento al expediente oficial del proceso de consulta del POT 2026.

Notificaciones: Señalo el correo electrónico **oasotob@gmail.com** para recibir notificaciones sobre este trámite.

Atentamente,

Alejandro Soto Barquero
Cédula: 1-0643-0396
Liberia, Guanacaste
Firmado digitalmente (Gaudi móvil).